

עין משפט
ער מצוה

כר א מיי פ״ג מהל' מירות הלכה י:
כה ב מיי פ"א מהל' נדרים הלכה יג קמנ לאין רמנ:

כו ג מיי שס סגנ שס טוש"ע יו"ד סי' רד

כז ד מיי שס הלכה י:
כח ה ו מיי פ"א מהל' צורות הלכה ד קמנ עשין ר"א טוש"ע יו"ד סי' טו סעף א:

כט ז מיי פ"ג מהל' נדרים הל' כג טור ש"ע יו"ד סי' ג סעף ז:
ל ח מיי פ"ג מהלכות מירות הלכה י:

תורה אור השלם

1. איש בי ידר נדר לך או השבע שבקעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו בכל היצא מפיו יעשה:
במדרב ל ג
2. כל הבכור אשר יולד בבקרך ויבצאך הִבָּרַךְ תקדיש לך אֶלְהֶיךָ לא תעבד בכבד שוורף ולא תגז פְּבוֹר צאנְךָ:

דברים טו יט
3. דבר אֵל בני ישראל ואמרת אֲלֵהֶם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לך:

במדרב ו ב
4. כי הִנֵּה הָרָה וְיִלְדֶת בן ומוֹרָהּ לא יִגְדֶּלָהּ על ראשוֹ כי נזיר אֲלֵהֶם וְיָקֵדָה וְהָעַר מִן הַבֶּטֶן וְהָיָא יָחַל לְהוֹשִׁיעַ אֶת יִשְׂרָאֵל מִיָּד פְּלִשְׁתִּים:

שופטים יג ה
5. וְיֹאמְרוּ שְׂמֻשׁוֹן בְּלִדְהָ הַחֲמוּר וְחֲמוּר וְחֲמֻרִיתִים בְּלִדְהָ הַחֲמוּר וְהַיְחִי אֶלֶף איש:
שופטים טו טז
6. וְתִצְלַח עֲלָיו רוּחַ ה' וְיִרְדּוּ אֲשֵׁקֶלוֹ וְיָרֶם מִרְיָם וְשִׁלְשִׁים אִישׁ וְיִקְחוּ אֶת הַחֲלִיצוֹתֵיהֶם וְיִתֵּן הַחֲלִיצוֹת לַמַּגִּיד הַחֲדָה וְיִתֵּן אַחֶר לַמַּגִּיד בֵּית אֲבִיהָ:

שופטים יד יט
7. וְהָיָה מִקֵּץ אַרְבָּעִים שָׁנָה וְיֹאמְרוּ אֲבֵשְׁלוֹם אֵל הַמֶּלֶךְ אֲלֵהָבָּ נָא וְאַשְׁלֵם אֶת נְדָרַי אֲשֶׁר נָדַרְתִּי לָךְ בַּחֲבוּדָו:
שמואל ב לו ז
8. וּבְגִלְלוּ אֶת רֹאשׁוֹ וְהָיָה מִקֵּץ יָמָיו לַיָּמִים אֲשֶׁר יִגְדֹל בִּי כְּשֶׁר יֵלְדִי וְגִלְלוּ וְיִשְׁקֹךְ אֶת שַׁעַר רֹאשׁוֹ מֵאֲתִים שְׁקָלָם בְּאָבֶן הַמֶּלֶךְ:

שמואל ב יד כו

פי' הרא"ש

הרי עלי כבכור. אם אמר הרי עלי ככר זה כבכור ר' יעקב אומר. ס"ד ולא כפי' שיתפס בדבר הנדור. אלא איפ' החפס בדבר האסור כגון בכור שקדושתו מרחם אסור: מאי לאו ר' יהודה ס"ל כו' יעקב דשמשון נמי לא נדר בניור אלא עיפ' המלאך הוי נזיר: לא דכוי"ע כפי' דבר הנדור שאני גבי בכור הכתיב לו'. ומבינינ מניה בכור דהוי כעין דבר הנדור דדמי לקדישם. וכן ר' יהודה נמי מרבי' לה' דכתיב גבי נזיר שמשון דדמי לשאר נזירים א"צ דר' יהודה סבר דשמשון קבל עליו נזירות כשהיטע הכלל שותיו יב כן כוזה לו המלאך. איש מנחם הדרור

כדאמרי' ר'איש מריר את בנו בניור: שכן מתפסין בגדר (נזיר) דאפ"פ שבאין חובה מ"מ צריך להקדישן: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא דמתוך שרב' עליו ימי נזירותו מתחרט וקרבנותיו קרובין להיות חולין בעוזה: מלאך הוא דקאמר אבל מנח לא את הדירור: אליימא (ומכתוב) בלחיו החמור הכיתו אלף איש. ג"ל דמהאי קרא לא מייתי מדי דבאותה שעת באו עליו פלשתים והוצרך לעמוד על נפשו: ודילמא גרויי גרי בהו. כלומר וכן בוק החץ והרגם כוורק חץ: (ב) ודילמא גוססים שוינהו ואפי' למ"ד פ' ג' מינן נזירי אסור ליגע בגוסס. הכא לאו גוססים ממש אלא סמוכים לגוססים. ונ"ל לחלק בין גוסס בידי שמים לגוסס בידי אדם: ואשלם את נדרי אשר נדרתי וגו' היינו קרבנות נזירותיו. ויליף ימים ימים מבתי עיר חומה דכתיב התם ימים תהיה גאולתו:

^(ז) והנה היתה מחסוב מן הזר כספר שמענו הענק (זו). (ג) נאלץ לדעתו לתקן גזוסם בידי אדם חשוב כמו טעין מנוסם בידי שמים וז"ע דפס' הנשקיען דף עה אמר' דלרננן דהלמנא כוומייהו גוסם בידי אדם חשוב גבאר קטילא משא"כ בגוסם בידי שמים. אי"ע:

ד:

קרבן הוא דל"א מייתי'. פירוש נזיר שמשון אצל מירות חייל

עליה כלומר לענין שאסור לטמאות למתים לכתמילה:
של"א מצינו בשמשון שיצא נזירות מפיו. כלומר לא מר צמיר אלא מצטן אמו היה נדור צמיר ממילא ואנן צעינן שידור

צדצר הנדור כמו הריני כזה שנדר צמיר כדדרש' (נדרים דף דה.) כי ידור נדר עד שידור צדצר הנדור:
הר"י ע"י בבכור. פי' ככר זה ככבור:
ל"א דב"ע.^[1] כלומר א' כ"ע אי אמר כעולה ושלמים הוי דצר הנדור אצל ככור קדוש מרחם אמו רצי יהודה סבר לה כרצי יעקב דלאמר לא צעינן דצר הנדור ואם אמר הריני כשמשון הוי נזיר אע"ג דמיר שמשון לאו נדור הוה אלא קדוש מצטן אמו ככבור:
ל"א דב"ע בעינן דבר הנדור בעלמא לצניי נזירות ושאני הכא דכתיב לה'.

כי ידור נדר לה' לרצות את הככור כלומר שהוא לה' ממילא אפילו נהכין? הוי נדור:
לרברות את החטאת ואשם. דסד"א עולה ושלמים הצאים נדבה הוי דצר הנדור אצל כחטאת ואשם הצאים צמוצה לא מיקרי דצר הנדור קמ"ל לה' דמרצי כל מילי דהוי לה':
שבמצוה לקדש. פירוש צבור? **תקדיש** ולומר מוקדש צבכורה אע"פ דקדיש מרחם: **מ"י** לא קדוש. הלכך לאו דצר הנדור הוה כיוון דליתו אלא מזהו בעלמא:
ג"ב נזיר נמי הכתיב לה'. וכי היכי דמרצי ר' יעקב צבור מלה' ה"נ נרבה מיר שמשון מלה' דכתי' צמיר:
ל"א אכלתי אשם נזירות. כזל שאר אשמות היה אוכל אצל אשם

נזיר היה קסה צעיניו לאוכלו לפי שאינו צא אלא צמיר שנטמא וכיוון שנטמא ה' דואב פן מתחרט על נדרו שהימים הראשונים נופלין ומציא חולין בעזרה:
ע"יך הכתוב **אומר להזיר** לה'. כלומר שמחילת נדרו לגמרי

נש"ש ולא היה דואב שיתחרט אע"פ שנטמא אצל שאר נזירים סתמא נזדרי' צעת כרה או על עצינה צדינן כוי להטער ולכפר על עונם וכשמתרצים הימים עליהם ממה שגמרו צדעתן קרוצ להיות מזהא על הראשונות:
שמשון לאו נדור הוה. פירוש לא נדור נזיר הוה: והא כתיב כי נזיר אלהים יהיה כו'. וקס"ד שהמלאך היה אומר לאצוי שזינרנו לכשילד כדאמרי' לקמן (דף כח:). האש מדיר צנו צמיר:
התם מלאך הוא דקאמר ליה. צנצוה ולא ילא מירות לא מפי אצוי ולא מפי שמשון:

גרויי גרי. לשון חלים כלומר מרחוק וזרק צהס והרגס:

דילמא גוססין שוויניהו. לאו דוקא גוססים כי נזיר אסור ליגע לגוסס אלא כלומר קרוצ לגוססין:
אל"א גמר'. פירוש דגמרי' דקטליניהו ממש והדר שלחיו שלחין ואפי' למאן דלאר דסמא (יבמות סא). קצרי עוצרי כוונס איןן מטמאין צאהל צמגע מיהא מטמאין:
ונזיר עולם היבא בתיב. כלומר שמותר להקל ומייתי מאצשלוס שהיה מיקל למר כדלאת ליה ולמר כדלאת ליה:

את נדרי אשר נדרתי. וסתם נדר משמע ליה מירות ועוד אחר

כל כנויי נזירות

מני אי רצי יהודה הא אמר דמותר לכתמילה. ל"טמא ומתני' קמני

אם נטמא צדיעבד אצל לכתמילה לא:
סנה נמי גבי נזיר שמשון אם א. וה"ה נמי (ב) לכתמילה מותר:
הרי עלי. ככר זו כככור:
רצי יעקב אומר. דלא צעינן שיהא איסורו צדצר הינדר כגון (ט)חטאת צוושלמים

^(י) (דהא כתיב איש כי ידור נדר לה' לרצות דצר האסור כגון (כבור):
רצי יהודה סבר לה כר' יעקב דלאמר לא צעינן דצר הנדור. הכי נמי כי אמר הריני מיר שמשון הוי מיר ואע"ג דשמשון לא ילא מירות מפיו:
ור"ש. דאומר לא הוי מיר סבר לה כר' יוסי דלאמר מותר משום דלא ^(ג)התפס אלא צכבור דלא הוי דצר הנדור שהרי קדושתו מרחם:
ושאני גבי צבור. דהיינו טעמא דרצי יעקב משום דכתיב לה' איש כי ידור נדר לה' לרצות את הככור:
לרצות חטאם ואשם. דכי אמר ככר זה עלי כחטאת וכאשם אסור:
מרצה אני חטאם ואשם שכן מתפסין צנדר. שאינו מציא חטאת ואשם עד שיהא מחויב להן ויאמר וכו' לתעלמי ולאשמי:
שאין ^(ד)**מתפסיו את הצבור צנדר**. ^(ה)דנדרור ועומד מרחם הוה אצל גבי מיר צעינן דצר הנדור וכי אמר הריני מיר שמשון לא אמר וולא כלום:
גבי נזיר ^(ו) **נמי**. צין לר' יעקב צין לרצי יוסי אלאי צעינן דצר הנדור הא כתיב ציה לה' להזיר (ז):
לא אכלתי [אשם]

נזירות מעולם. משום ההוא טעמא דאמרי' לעילס דכשהיט ^(ט)מיטמאין ורצין עליהן ימי טומאה (ז) מתחרטין ו'ומצינאין חולין לעזרה:
ופתו. ומער עלי יצרי והציאמי לידי הרהור:
לשאוב מים מן ^(ס)**הגיע גרסי'**. שכן הוה לשון המשנה(ט) ופי' מן המעיין:
עליך אמר הכסוב איש כי יפלאו לנדור נדר נזיר להזיר לה'. דמשמע שנודר לשם שמים:
ושמשון לאו נזיר ^(א)**הוא והא כסיני כי נזיר אלהים** ^(ב). וקא ס"ד דמנוח קאלמר להא מילמא דהוה ליה דצר הנדור דאדס מדיר את צנו צמיר(ט):
מלאך הוא דקאמר. כי נזיר אלהים יהיה העער מן הצטן אצל מפי ^(ז) מנוח לא ילא:
דילמא גרדויי גרד להו. מחמת חמך צהן אצל הוה גופיה לא נגע צהו:
ויך ויקח כסיני. דמשמע ויך והדר ויקח:
גוססין שויניהו. וצהדי וסדור גוססין אצלמניהו ולא איטמי צהו:
ונזיר עולם היבא כסיני. שמיקל צתער ומציא שלש צהמות:
ה"ג דסניא רצי אומר אצשלוס נזיר עולם היה שנאמר ויהי מקץ ארבעים שנה ^(א). ומגלה היה אצשלוס לשנים עשר חדש ^(ב)דצחק הוה ליה כוזב וצצזיר מהכי לא ה"ל כוזב דכליש גצורתו (שופטים ז) אצל שאר ^(ז)נזירי עולם מגלה א' לל' יוס ^(ז)דהוי ליה צהכי כוזב:
ויליף

קטלינן. ^(ו)ויך ויקח כתיב ודילמא גוססין שוינן אלא גמרא גמירי לה וגזיר עולם היבא כתיב דתניא ^(ז)רבי אומר ^(ח)אבשלוס נזיר עולם היה שנאמר ^(י)ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלוס אל המלך אלהב נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה' בחברון ומגלה אחד לשנים עשר חדש שנא' ^(י)ויהי מקץ ימים לימים ויליף

הוא היה מגלה אלא מימיים לימים (ט) משמע שהצביד עליו שערו מכלל דנזירות נדר:
אין

דכל דצר שהוא אסור לגצוה הוה מתפסין נמי צנדר. אע"פ שהוא אסור בלא נדר, כגון צכור (שם יג). מנין כו' שמוצה עליו להקדישו. לשם צכור ואף על פי שהוא קדוש ממליו (שוכרין כט). לא אכלתי אשם נזיר טמא. דמיר שמטמא מציא אשם ואחר כך מונה ימי מירות אחר ומאזומו אשם לא אכל (נדרים ט). שבא אלי מן הדרום. שבל להקריב קטן מירותו ולגלגל שערו (שם). ופחו יצירי עלי. מתוך שראיתי צמים זרמי כל כך נלה ומגבר עלי יצרי וביקש להציאמי לידי מעשים רעים לטורדמי מן העולם (שם). אמרתי לו. כך אמר צעלמו (שם). עליך הכתוב אומר איש כי יפלא וגו'. דהיינו לה' לשם שמים (שם).

פרק ראשון נזיר

מסורת הש"ס

(א) (ומספמא פ"א) (ג) (ז"ל דמלא), (ג) מדרס יב:, (ד) (נדרים יג. ע"ש), (ה) שם יג. ע"ש ערפין כט, (ו) (ומספמא פ"ד ומדרס ט:), (ז) (גירסת הערוך ערך גרד א' גורדויי גרדי צהון והוא לא נגע צהון. פי' הוה הנביע ראשם צראש הלחי ומושך ידיו ואינו טוגע צהן ועי' פרש"ן, ח) (מוס' סוטה פ"ג ע"ש), (ט) ז"ל עולה, (י) צבאל ל"ג, (יא) (מדרס ט:), (ב) ז"ל העין, (כ) (מכות יד:), (א) (לקמן כט) (ס) ז"ל משום,

נוסחת הריב"ן

אם לא נטמא דיעבד: (ב) א' שלמים והמוסגר פה גרים ליה צביי: (ג) התפסיו: (ד) מתפסין: (ה) דקדוש: (ו) מיתב ולא ליטא צביי: (ז) ד"ע: (ח) להזיר לה': (ט) מזהים נזירים וכשהן מטמאין: (י) ומלאה מצינאין: (יא) (הש"ע): (כ) הוה: (כא) מן: (כב) יהיה העער וגו': (כג) מפיו נמי: (כד) שנה וגו': (כה) דצחק הוה כר' דכלאס צבורו) לימא כביי: (כו) מיר: (כז) (דהוי ליה צהכי צובד) לימא צביי:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה סנה נמי וכו' דלכתחלה מותר:

גליון הש"ס

גמ' דין ויקח בתיב. עיין פסיוס רש"י צמוש שמת:
ו' י' ולקמן דף יט ע"ה

הגהות מהר"ב
רנשבורג

[א] בתום ד"ה הרי עלי כבכור פי' ככר זה ככבור לא דכ"ע כלומר וכו'. יב' צלזום מישור מוחק מציבס לא דכ"ע ועשה ממנו דבור אחד עד אצל ככור קדוש מרחם אמו ואח"כ מה"ד ר' יהודה סבירא ליה. ומתו לנע"ז דגס לפי הטקסט שלפנינו כאן מיהא סוף הדבור אצל מרחם אמו ואח"כ מה"ד ר' יהודה סבירא ליה וכו' וכן ד"ה רצי יהודה ס"ל הוה רק מווסף ושייך קורס ד"ה לא דכ"ע ולפי' אצ"ל שהוא טעות ולחנם כתב האורח מישור דהרג"מ דפוס ספד"מ שלפנינו היא טעות:

הגהות התוספות

1. מירות לא דכוי"ע נמחק. ויזניו זה הוה המשך אחד עס דיוצו שלפניו וכו"ל פי' ככר זה ככבור כלומר דלא אמר לה' 2. ז"ל אפילו הכי הטורח כן כו'. 3. ז"ל צכבור. ומיתב מקדיש נמחק.

מוסף רש"י

הרי עלי כבכור. צהקן קא מיידי דאי ציטראל לית ליה שום זכזיה צנזויה, ואסור ליה נמי צאטילה שאלמא עלי צצרי זה צככר צכור (נדרים יב:).
לה' לרבות את הבכור. מנין כו' שמוצה